

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI

17, Avenue de la Gombe C/Gombe
onem_rdc@yahoo.fr / onemrec@gmail.com



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



GUICHET UNIQUE DE CREATION D'ENTREPRISE

482, avenue de la Science, Kinshasa-Gombe
guce@guichetunique.cd

CERTIFICAT D'IMMATRICULATION ET DE DECLARATION D'EMBAUCHE

N° ONEM/DG/DIREC/GU/8819/2026

Nous soussignés, attestons par la présente que l'Employeur **AFRICA POWER ADVISORY HOLDING** déclarant l'effectif 1 dont 1 national(aux) et 0 étranger(s), est immatriculé à l'Office National de l'Emploi sous le numéro **028632A26**.

Fait à Kinshasa, le 18/08/2026

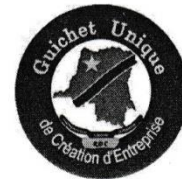
Directeur de Recouvrement

MOTO NDO EYA Cyriaque



Directeur Général

BEYA NGOMBE Fanon



Extrait du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier

Personne morale, société commerciale ou groupement - Forme complète

au 18/08/2026

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

Dénomination sociale : AFRICA POWER ADVISORY HOLDING
Numéro RCCM : CD/KNG/RCCM/26-B-03155
Date immatriculation RCCM : 17/08/2026
Date début exploitation : 17/08/2026
Origine : Création
Forme juridique : Société à responsabilité limitée pluripersonnelle (SARL)
Capital social : 2000000 CDF
Durée : 99 année(s)
Sigle : APA
Adresse du siège social : 19/B, av. LUFUNGULA, Q/Anciens Combattants
C/Ngaliema, V/Kinshasa, P/Kinshasa
Secteur d'activité OHADA : Prestation de services postaux, de sécurité et de soutien
Activité principale OHADA : Activités de soutien aux entreprises n.c.a.

RENSEIGNEMENT RELATIFS AUX DIRIGEANTS

- BAKOLE MUKULU CHRISTIAN, né(e) le 30/07/1987 à BUKAVU (CD), nationalité: RDC - Gérant

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ASSOCIÉS

- GEOFFREY AORI MABEA, né(e) le 13/05/1979 à NAIROBI, KE, nationalité: Kenya
- MAWELE MANZOMBOLO SANDRINE, né(e) le 05/11/1988 à KINSHASA (CD), nationalité: RDC
- BAKOLE MUKULU CHRISTIAN, né(e) le 30/07/1987 à BUKAVU (CD), nationalité: RDC
- OGUZU LEE DENIS, né(e) le 30/10/1983 à OUGANDA, UG, nationalité: Ouganda

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX SÛRETÉS

--- NEANT ---

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX COMPTES ANNUELS

--- NEANT ---

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX SUCCURSALES

--- NEANT ---

Fin de l'extrait

Me. KISOLOKELE MVETE
Le Directeur Général du Guichet Unique de Création d'Entreprise

Fait à Kinshasa, le 18/08/2026



RCCM
2014 - M₁

DECLARATION

- ☒ D'IMMATRICULATION PRINCIPALE DE PERSONNE MORALE
☐ D'OUVERTURE D'UN BUREAU DE REPRESENTATION OU DE LIAISON
☐ D'OUVERTURE D'UNE SUCCURSALE D'UNE PERSONNE MORALE
☐ D'OUVERTURE D'UN ETABLISSEMENT SECONDAIRE
☐ D'OUVERTURE D'UNE FILIALE
☐ DE TRANSFERT DE SIEGE HORS RESSORT



RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA PERSONNE MORALE

1 RAISSON OU DENOMINATION SOCIALE : **AFRICA POWER ADVISORY HOLDING**
2 NOM COMMERCIAL : _____ SIGLE : **APA** ENSEIGNE : _____
3 FORME JURIDIQUE : **S.A.R.L.**
4 CAPITAL SOCIAL : chiffre **2 000 000 CDF** lettre **deux millions CDF**
DONT : **2 000 000 CDF** en numéraire _____ en nature et _____ en industrie
SEUIL MINIMUM DU CAPITAL SOCIAL : _____
5 ADRESSE DU SIEGE : **19/B, av. LUFUNGULA, Q/Anciens Combattants, C/Ngaliema, V/Kinshasa, P/Kinshasa**
6 N° R.C.C.M. DU SIEGE OU DE L'ANCIEN SIEGE : **CD/KNG/RCCM/26-B-03155**
7 ADRESSE DE L'ETABLISSEMENT CREE : _____
8 DUREE (à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier) : **99 an(s)**

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'OBJET SOCIAL ET AUX ETABLISSEMENTS

9 ACTIVITES : **Accompagner les clients industriels, commerciaux et institutionnels dans l'analyse et l'optimisation du secteur de l'électricité, la sous-traitance, les services,.... suite statuts**
10 Date de début : **17/08/2026** Nombre de salariés prévus : **1**
11 Origine du fonds : ☒ Création ☐ Achat ☐ Apport ☐ Prise en location gérance ☐ Transfert ☐ Autres
12 ☐ Précédent exploitant ou ☐ Loueur de fonds : Nom et Prénoms/Dénomination : _____
Adresse (ville, Qt., Rue, BP, Tel, E-mail) : _____ N° R.C.C.M. : _____
13 ETABLISSEMENTS SECONDAIRES/SUCCURSALES (autre que celui ou celle créé(e)) ☐ Non ☐ Oui
Adresse (ville, Qt., Rue, BP, Tel, E-mail) : _____ N° R.C.C.M. : _____
Activités : _____

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ASSOCIES

14

NOM & PRENOMS/DENOMINATION	GENRE (M/F)**	DATE ET LIEU DE NAISSANCE(**)/ N° RCCM	NATIONALITE	ADRESSE

(**) M : Masculin ; F : Féminin (***) Si l'âge inférieur à la majorité, afficher les champs de saisie du représentant (Nom, Prénoms, Date de Naissance) ou cocher une case « Mineur Émancipé » et y rattacher l'acte y afférant

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DIRIGEANTS

15

NOM & PRENOMS	GENRE (M/F)**	DATE ET LIEU DE NAISSANCE	NATIONALITE	ADRESSE	QUALITE
M. BAKOLE MUKULU CHRISTIAN	M	30/07/1987 A BUKAVU	République Démocratique du Congo	3/C, av. HAUTE TENSION, C/Ngaliema, V /Kinshasa, P/Kinshasa	Gérant

(**) M : Masculin ; F : Féminin

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

16

Cabinet/Nom & Prénoms	N° d'Agrément / Date et lieu de naissance	Adresse	Qualité
			TITULAIRE
			SUPPLEANT

17 LE SOUSSIGNE **MONSIEUR CHRISTIAN BAKOLE MUKULU, GÉRANT**
Demande à ce que la présente constitue : ☒ **Demande d'immatriculation au R.C.C.M.**

Fait à Kinshasa le 18/08/2026
Signature du demandeur

18 Le Greffier ou le responsable de l'organe compétent soussigné a reçu le formulaire et le dossier de demande **CD-NLO-01-2026-B-30951** du registre d'arrivée
La régularité de la demande a été vérifiée en application de l'article 46 de l'AUDG par le greffier ou le responsable de l'organe compétent qui a :

- ☒ Procédé à l'immatriculation le **17/08/2026** sous le numéro **CD/KNG/RCCM/26-B-03155** et a délivré un acte de dépôt d'enregistrement,
☐ Rejeté la demande au(x) motif(s) que : _____

Fait à Kinshasa le 18/08/2026



Me. KISOLOKELE MVETE

En cas de rejet de la demande par le Greffier ou le responsable de l'organe compétent, le demandeur atteste que le greffier formule comportant les motifs du rejet de sa demande lui a été remis le et reconnaît que cette remise vaut notification de la décision (Signature du demandeur)



MINISTÈRE
DE L'ÉCONOMIE NATIONALE

S./ GUCE

Kinshasa, le 18/08/2026

IDENTIFICATION NATIONALE

AFRICA POWER ADVISORY HOLDING S.A.R.L.

APA

19/B, av. LUFUNGULA, Q/Anciens Combattants, C/Ngaliema, V/Kinshasa, P/Kinshasa

01-H5300-N09045B/II

Messieurs,

Par application de l'Ordonnance n°73/236 du 13 août 1973 portant institution d'un numéro national d'identification, il a été décidé de vous attribuer le numéro

Ce numéro annule et remplace tous les numéros d'identification qui vous avaient été attribués précédemment.

Désormais il devra figurer sur les entêtes des lettres, factures, reçus, quittances, actes et autres pièces produits dans le cadre de vos relations avec les services et entreprises des secteurs publics et privés.

Si vous recevez d'autres lettres semblables à celle-ci, ou si vous constatez une erreur ou une omission dans les renseignements ci-dessous, veuillez en avvertir le Secrétaire Général à l'Économie Nationale, B.P.8.500 Kinshasa 1.

Veuillez également lui communiquer le plus tôt possible toute modification qui interviendrait dans ces renseignements.

INFORMATIONS OBLIGATOIRES

Raison Sociale

: AFRICA POWER ADVISORY HOLDING

Date de création

: 17/08/2026

N° R.C.C.M

: CD/KNG/RCCM/26-B-03155

Localité R.C.C.M

: Kinshasa

Numéro B.P.

Nationalité

: Kenya

Date effet

: 18/08/2026

Adresse

: 19/B, av. LUFUNGULA, Q/Anciens Combattants, C/Ngaliema, V/Kinshasa, P/Kinshasa

Secteur d'activité

: Prestation de services postaux, de sécurité et de soutien

Résident au Congo

: 1

Forme Juridique

: Société à responsabilité limitée pluripersonnelle (SARL)



POUR LE MINISTRE

Jean Marie ABOLIA TAMBAMPOLO

Secrétaire Général

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Ministère de l'Environnement
Et Développement Durable



Secrétariat Général à l'Environnement et
Développement Durable

Direction des Établissements Humains
et Protection de l'Environnement



ACCUSE DE RECEPTION N° 5737/DEHPE/SG/EDD/2026

- ☐ Pour la déclaration d'installation classée (catégorie II)
☐ Pour la demande de permis d'exploitation d'installation classée
(Catégorie I a et I b)

La Direction des Etablissements Humains et Protection de l'Environnement (DEHPE)
accuse, par délégation de pouvoir, réception de :

- ☐ Déclaration d'installation classée de catégorie II
☐ Demande de permis d'exploitation d'installation classée de catégorie I a ou I b

Date de réception : **18/08/2026**

Identité complète du déclarant/demandeur : **BAKOLE MUKULU CHRISTIAN, né(e) le 30/07/1987 à BUKAVU, CD résidant sur 3/C, av. HAUTE TENSION, C/Ngaliema, V/Kinshasa, P/Kinshasa.**

Raison sociale/Dénomination : **AFRICA POWER ADVISORY HOLDING.**

Prescriptions générales concernant l'activité faisant l'objet de la déclaration et/ou autorisation :

- 1) Obtenir le récépissé prévu par la législation en vigueur pour une installation soumise au régime à déclaration.
- 2) Obtenir un permis d'exploitation approprié en ce qui concerne les activités soumises à autorisation préalable, conformément à la législation en vigueur.

Nota bene :

En cas de non-respect des prescriptions mentionnées ci-dessus, le déclarant s'expose aux pénalités prévues par la loi.



Signature (1)

(1) Par délégation : l'autorité compétente du Guichet Unique de Création d'Entreprise

REPUBLICQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTERE DE LA JUSTICE
GUICHET UNIQUE DE CREATION D'ENTREPRISE

REPertoire N° mg/4483 AS N° 03250/26

Du 17/08/2026

ORIGINAL

Guichet Unique de Création d'Entreprise
Ce document est
certifié par le

DEPOT DES STATUTS DE LA SOCIETE

L'AN 2026, LE DIX-HUITIÈME JOUR DU MOIS DE AOÛT.

A COMPARU : MONSIEUR CHRISTIAN BAKOLE MUKULU, GÉRANT

Au Guichet Unique de création d'Entreprise GUCE Kinshasa/Gombe, devant nous, **Directeur Général du Guichet Unique de Création d'Entreprise.**

Aux fins du dépôt de deux copies certifiées conformes des statuts (article 46 alinéa 1 de l'Acte Uniforme sur le Droit commercial Général du traité de l'OHADA) dûment enregistrés aux domaines Folio 332 du 18 / 2026 de la société « **AFRICA POWER ADVISORY HOLDING** » en sigle « **APA** » S.A.R.L.

CETTE SOCIÉTÉ A POUR ACTIVITÉ :

Prestation de services postaux, de sécurité et de soutien : Activités de soutien aux entreprises n.c.a..

Sa durée est fixée à **99** années consécutivement à son immatriculation au Registre de Commerce et de Crédit Mobilier, sauf le cas de dissolution anticipée ou Prorogation.

Le siège social est fixé à Kinshasa, 19/B, av. LUFUNGULA, Q/Anciens Combattants, C/Ngaliema, V /Kinshasa, P/Kinshasa.

Le capital social est fixé à la somme de : **2 000 000 CDF**

La société a été immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier sous le numéro **CD/KNG/RCCM/26-B-03155** du **17/08/2026**.

Acte de dépôt susdit signé par nous aux jour, mois, heure et an que dessus, a de suite été octroyé au comparant.

Le Directeur Général a.i. du Guichet Unique de Création d'Entreprise
Me. KISOLOKELE MVETE



[Signature]



DIRECTION GENERALE

www.inpp.cd/ E-mail : inppdg_rdc@yahoo.fr/inpp@inpp-.cd



CERTIFICAT D'IMMATRICULATION A L'INPP
N° DG/DF/DIREC/GU/8839/2026

Nous soussignés, **Cosman MVU KALEM** et **MUTOMBO DIKUYI**, respectivement Directeur Financier et Directeur de Recouvrement à l'Institut National de Préparation Professionnelle « I.N.P.P. » attestons par la présente que l'Employeur **AFRICA POWER ADVISORY HOLDING (S.A.R.L.)** à Kinshasa est immatriculé à l'INPP sous le numéro **178232,00**.

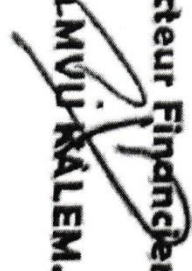
En foi de quoi, nous lui avons délivré le présent certificat pour usage administratif.

Fait à Kinshasa, le 18/08/2026

Le Directeur de Recouvrement,


MUTOMBO DIKUYI APHEILLET

Le Directeur Financier,


Cosman MVU KALEM.



DIRECTION GENERALE

Kinshasa, le 18/08/2026

N/Réf. : DG/DF/DIREC/GU/8839/2026

**AFRICA POWER ADVISORY
HOLDING
19/B, av. LUFUNGULA, Q/Anciens
Combattants, C/Ngaliema,
V/Kinshasa, P/Kinshasa
à Kinshasa/Ngaliema**

Concerne : Transmission Certificat d'Immatriculation à l'INPP.

Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous transmettre en annexe le certificat d'immatriculation de votre entreprise à l'INPP sous le numéro **178232,00**.

A cet effet, nous attirons votre attention sur un ensemble d'obligations auxquelles vous êtes désormais soumis, notamment :

1. Rappeler ce numéro, dans toute correspondance ou tout document à adresser à l'INPP.
2. Souscrire une déclaration mensuelle des rémunérations et y joindre l'ensemble des éléments des rémunérations.
3. Verser la cotisation y relative dans les dix jours qui suivent le mois au cours duquel les rémunérations sont dues.
4. Informer l'Administration de l'INPP de tout changement d'adresse physique, toute suspension ou cessation d'activités.
5. Se soumettre aux contrôles périodiques initiés par l'INPP et répondre dans le délai à ses demandes de renseignements sur tous les documents contenant des éléments des rémunérations.

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de notre considération distinguée.

Le Directeur du Recouvrement,

MUTOMBO DIKUYI APHEILLET

Le Directeur Financier,

Cosman MUYI KALEM.



RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

GUICHET UNIQUE DE CRÉATION D'ENTREPRISE

Antenne de GUCE Kinshasa/Gombe

RÉCÉPISSÉ DE PUBLICATION DES STATUTS

au site web du GUCE, valant publication légale

N° 2026/8/KNG/97

IDENTIFICATION

Dénomination sociale	: AFRICA POWER ADVISORY HOLDING
Forme juridique	: Société à responsabilité limitée pluripersonnelle (SARL)
RCCM	: CD/KNG/RCCM/26-B-03155
Date d'immatriculation	: 17/08/2026
Numéro IdNat	: 01-H5300-N09045B/II
Adresse	: 19/B, av. LUFUNGULA, Q/Anciens Combattants, C/Ngaliema, V/Kinshasa, P/Kinshasa

DIRIGEANTS

- BAKOLE MUKULU CHRISTIAN, né(e) le 30/07/1987 à BUKAVU, CD résidant sur 3/C, av. HAUTE TENSION, C /Ngaliema, V/Kinshasa, P/Kinshasa

OBJET SOCIAL

Accompagner les clients industriels, commerciaux et institutionnels dans l'analyse et l'optimisation du secteur de l'électricité, la sous-traitance, les services,.... suite statuts

DOCUMENTS JOINTS

kng.26.im.11576_pdfStatutsSignes_f4afebd9-9661-11f1-b2b2-bc2411deff6f.pdf

INDICATION IMPORTANTE

A la date indiquée, les statuts de la société susmentionnée sont publiés au site web du Guichet Unique de Création d'Entreprise (GUCE), cette publication produisant les mêmes effets que la publication légale au Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, conformément à l'article 20 du Décret n°14/014 du 08 mai 2014 portant Création, Organisation et Fonctionnement du Guichet Unique de Création d'Entreprise et à la note circulaire n°04/CAB/MIN/J&DH /2013 du 25 octobre 2013 du Ministre de la Justice.

Fait à Kinshasa, le 18/08/2026

**Le Directeur Général ai du Guichet Unique de
Création d'Entreprise**



Me. KISOLOKELE MVETE



Guichet Unique de Création d'Entreprise
OFFICE NOTARIAL



ACTE NOTARIE N° 26/KNG/IM/011576

L'an 2026, le dix-septième jour du mois de août.***

Nous soussignés, **MBUYI KABUNDI PASCAL**, NOTAIRE à l'Office Notarial du Guichet Unique de Création d'Entreprise, au GUCE Kinshasa/Gombe, agissant conformément aux prescrits des articles 9, 10 et 15 du Décret N° 14/014 du 08 Mai 2014 portant Création, Organisation et Fonctionnement du Guichet Unique de Création d'Entreprise, à l'Ordonnance-loi n°66/344 du 9 juin 1966 relative aux actes notariés ainsi qu'à la loi n°16/012 du 15 juillet 2016 portant création, organisation et fonctionnement de la profession de notaire ; certifions que les documents ci-après : Statuts du 29/06/2026 de la société AFRICA POWER ADVISORY HOLDING, Société à responsabilité limitée pluripersonnelle (SARL), ayant son siège situé sur 19/B, av. LUFUNGULA, Q/Anciens Combattants, C/Ngaliema, V/Kinshasa, P/Kinshasa, dont les clauses ci-dessous insérées nous ont été présentées ce jour, au GUCE Kinshasa/Gombe par **Monsieur BAKOLE MUKULU CHRISTIAN**, dûment mandaté, ayant son adresse professionnelle située sur 3/C, av. HAUTE TENSION, C/Ngaliema, V/Kinshasa, P/Kinshasa; comparaissant en personne, en présence de **MATONDO MANZAMBI BIENVENU**, Agent de l'administration, résidant à KINSHASA, et de **BOYENGWA BAKONGA PAPOSKY**, Agent de l'administration, résidant à KINSHASA, témoins instrumentaires à ce requis réunissant les conditions exigées par la loi en la matière; lecture du contenu de l'acte susmentionné a été faite par nous, tant au comparant qu'aux témoins MATONDO MANZAMBI BIENVENU, ci-dessus identifié et BOYENGWA BAKONGA PAPOSKY, ci-dessus identifié.***

Le comparant pré-qualifié persiste et signe devant témoins et nous que, l'économie des documents à authentifier renferme bien l'expression de la volonté des signataires, qu'ils sont seuls responsables de toutes contestations pouvant naître de l'exécution dudit document, sans évoquer la complicité de l'Office Notarial ainsi que du NOTAIRE. En foi de quoi, le présent acte vient d'être signé par les comparants, témoins et nous, et revêtu du sceau de l'Office Notarial du Guichet Unique de Création d'Entreprise au GUCE Kinshasa/Gombe.***

SIGNATURE DU COMPARANT

MONSIEUR BAKOLE MUKULU CHRISTIAN

SIGNATURE DU NOTAIRE

MBUYI KABUNDI PASCAL

NOMS ET SIGNATURES DES TEMOINS

1. MATONDO MANZAMBI BIENVENU

2. BOYENGWA BAKONGA PAPOSKY

Droits perçus : Frais d'acte de 248 820 CDF dont 45 240 CDF pour l'authentification.***

Suivant la note de perception N° 2377088 et ainsi que l'attestation de paiement N° 238573 (Access Bank) de ce jour. Enregistré par nous soussignés, ce l'an 2026, le dix-septième jour du mois de août sous le N° 26/KNG/IM/011576.



SIGNATURE DU NOTAIRE
MBUYI KABUNDI PASCAL

MBUYI KABUNDI PASCAL
Notaire

Le présent document a été établi sur base des articles 50 et 66 de l'AUDCG prévoyant un contrôle a posteriori à intervenir dans les trois mois à compter de la date de l'immatriculation au RCOM. Sous réserve des erreurs à déceler qui pourront faire l'objet d'une modification d'office.

Africa Power Advisory Holding (A.P.A Sarl)

Société à Responsabilité Limitée

Siège social : 19/B Avenue Lufungula, Quartier Ancien Combattant, Commune Ngaliema,

Ville de Kinshasa, Province de Kinshasa,

République démocratique du Congo

Tél : +243 994 017 979

E-mail : apasarl@gmail.com

ACTE CONSTITUTIF ENTRE LES SOUSSIGNES :

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

1. **Monsieur Geoffrey Aori Mabea**, de nationalité Kenyane, né le 13 Mai 1979, résidant à Nairobi, PO Box : 21388-00100, porteur du passeport n° CK36495 délivré au Kenya, le 18 Juillet 2019 ;
2. **Madame MAWELE Manzombolo Sandrine**, de nationalité congolaise, né à Kinshasa le 05 Novembre 1988, résidant à Kinshasa, au n°12 de l'avenue LUKALA, dans la commune de Bandalungwa, en République démocratique du Congo, porteur du passeport n°OP11826526 délivré à Kinshasa, le 11 Novembre 2022;
3. **Monsieur Christian BAKOLE MUKULU**, de nationalité congolaise, né BUKAVU, le 30 juillet 1987, résidant à Kinshasa, au n°3/C de l'avenue de Haute Tension, dans la commune de Ngaliema, en République démocratique du Congo, porteur du passeport n°P00085760 délivré à Kinshasa, le 17 Septembre 2025 ;
4. **Monsieur OGUZU LEE DENIS**, de nationalité ougandaise, né en Ouganda, le 30 Octobre 1983, résidant à Arua, P. O. Box 1600, en République de l'OUGANDA, porteur du passeport N°C0001447 délivré en Ouganda, le 06 septembre 2022.

Qui ont établi, ainsi qu'il suit les statuts de la Société à Responsabilité Limitée dénommée « **Africa Power Advisory Holding (A.P.A Sarl)** » devant exister entre eux et tous autres propriétaires de parts qui pourraient entrer dans la société ultérieurement, à acquérir la qualité d'associé et en tant que personne morale régulièrement constituée, opposable aux tiers.

Il est constitué une société à responsabilité limitée selon les formes et dispositions de l'Acte Uniforme OHADA du 15 décembre 2010 portant sur le Droit Commercial Général et de l'Acte uniforme OHADA du 30 janvier 2014 relatif au Droit de Sociétés Commerciales et du Groupement d'intérêt Economique en vigueur en République Démocratique du Congo.

Fait à Kinshasa, le 29/06/ 2026

- En tout autre Etat partie au Traité de l'OHADA, en vertu d'une décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire.
- En tout autre endroit que les Etats parties par décision unanime des Associés.

Il peut être établi, sur décision par l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts, des sièges administratifs, succursales, bureaux, agences, dépôts à n'importe quel lieu à l'intérieur du pays.

Article 5 : Durée

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) années, à compter du jour de son immatriculation au Registre de Commerce, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus par les présents Statuts.

Elle pourra être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications des statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort, la disparition, la faillite ou l'interdiction d'un associé. Elle pourra prendre des engagements dont l'exécution devrait être éventuellement poursuivie au-delà de sa durée.

TITRE II : APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES - RESPONSABILITES DES ASSOCIES

Capital Social – Parts sociales – Cession des parts

Article 7 : Apports

Lors de la constitution, les soussignés font apport à la société, à savoir :

Apports en numéraire

IDENTITES DES APPORTEURS	Montant apport en numéraire en CDF	Nombre de parts	Montant libéré en CDF
Geoffrey AORI Mabea	500 000	25	500 000
MAWELE Manzombolo Sandrine	200 000	10	500 000
BAKOLE MUKULU Christian	800 000	40	800 000
OGUZU LEE DENIS	500 000	25	500 000
		100	100

Les apports en numéraire de **2 000 000 CDF** correspondent à 100 parts d'une valeur nominale de 20 000 CDF chacune, souscrites et libérées à hauteur de 100%. Les sommes correspondantes seront déposées, pour le compte de la société à **la banque**. Les comptes bancaires de la société seront gérés par des mandataires désignés par les actionnaires.

Article 8 : Responsabilité des associés

Article 3 : Objet

La Société a pour objet principalement :

- 1) Accompagner les clients industriels, commerciaux et institutionnels dans l'analyse et l'optimisation du secteur de l'électricité ;
- 2) La sous-traitance ;
- 3) Les services.

D'une manière générale, elle a pour mission :

- L'assistance, le conseil, l'audit et l'expertise technique, économique, financière et environnementale dans le secteur de l'énergie, de l'électricité et des infrastructures.
- La réalisation d'études de faisabilité, d'études d'impact environnemental et social (EIES), et d'audits énergétiques pour le compte d'entités publiques ou privées.
- Le développement, l'ingénierie, la conception, la structuration et la supervision de projets de production, de transport et de distribution d'électricité (centrales solaires, hydroélectriques, éoliennes, biomasse et thermiques).
- Le conseil en efficacité énergétique, l'optimisation des coûts de consommation d'électricité, et la mise en œuvre de solutions de gestion intelligente de l'énergie (Smart Grids / EMS).
- L'accompagnement à la transition énergétique, la décarbonation industrielle, le calcul de l'empreinte carbone et le conseil sur les marchés des crédits carbone et des certificats verts.
- La formation, le renforcement des capacités, le transfert de technologies et la conduite du changement auprès des entreprises et des institutions dans le domaine de l'énergie.
- La veille réglementaire, l'analyse des politiques publiques et le conseil juridique en matière de régulation du secteur électrique.
- Le conseil en approvisionnement et en achat d'énergie, la négociation de contrats de vente d'électricité (PPA - Power Purchase Agreement).
- Et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

L'objet de la société, ainsi défini, pourra à tout moment être modifié par l'assemblée générale délibérant dans les conditions prescrites pour les modifications aux statuts.

Article 4 : Siège

Le siège social est établi au N°19/B Avenue Lufungula, Quartier Ancien Combattant, Commune Ngaliema, Ville Kinshasa, Province de Kinshasa, République démocratique du Congo.

Il pourra être transféré :

- En tout autre endroit en République Démocratique du Congo ou en Afrique, sur décision par l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts, qui fera l'objet d'une publicité et d'une inscription complémentaire.

- En tout autre Etat partie au Traité de l'OHADA, en vertu d'une décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire.
- En tout autre endroit que les Etats parties par décision unanime des Associés.

Il peut être établi, sur décision par l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts, des sièges administratifs, succursales, bureaux, agences, dépôts à n'importe quel lieu à l'intérieur du pays.

Article 5 : Durée

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) années, à compter du jour de son immatriculation au Registre de Commerce, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus par les présents Statuts.

Elle pourra être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications des statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort, la disparition, la faillite ou l'interdiction d'un associé. Elle pourra prendre des engagements dont l'exécution devrait être éventuellement poursuivie au-delà de sa durée.

TITRE II : APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES - RESPONSABILITES DES ASSOCIES

Capital Social – Parts sociales – Cession des parts

Article 7 : Apports

Lors de la constitution, les soussignés font apport à la société, à savoir :

Apports en numéraire

IDENTITES DES APPORTEURS	Montant apport en numéraire en CDF	Nombre de parts	Montant libéré en CDF
Geoffrey AORI Mabea	500 000	25	500 000
MAWELE Manzombolo Sandrine	200 000	10	500 000
BAKOLE MUKULU Christian	800 000	40	800 000
OGUZU LEE DENIS	500 000	25	500 000
		100	100

Les apports en numéraire de **2 000 000 CDF** correspondent à 100 parts d'une valeur nominale de 20 000 CDF chacune, souscrites et libérées à hauteur de 100%. Les sommes correspondantes seront déposées, pour le compte de la société à **la banque**. Les comptes bancaires de la société seront gérés par des mandataires désignés par les actionnaires.

Article 8 : Responsabilité des associés

Chaque associé n'est responsable des engagements de la société qu'à concurrence de son apport.

Article 9 : Augmentation et Réduction du Capital

1. Le capital social pourra être augmenté par incorporation de bénéfices ou de réserves, en vertu d'une décision des associés représentant la moitié des parts sociales.

Dans les autres cas une décision collective extraordinaire sera nécessaire.

L'augmentation pourra avoir lieu en une ou plusieurs fois par tous moyens et voies de droit, notamment par la création des parts sociales nouvelles ordinaires ou privilégiées, attribuées en représentation d'apports en nature ou en numéraires, capitalisation de tout ou partie des bénéfices, des réserves, des provisions ou dotations de toute nature et création des parts sociales nouvelles ou élévation corrélative du montant nominal des parts existantes.

La décision collective portant augmentation de capital pourra décider que celle-ci aura lieu par création de parts assorties d'une prime dont elle fixera le montant ou l'affectation.

2. En cas d'augmentation de capital en numéraire, les associés ont, par rapport au nombre de parts possédées par chacun d'eux, un droit de préférence à la souscription.

Au cas où certains associés ne souscriraient pas la totalité des parts nouvelles auxquelles ils auraient droit, ou n'en souscriraient qu'une partie, les parts nouvelles ainsi rendues disponibles seraient attribuées aux associés qui auraient déclaré vouloir souscrire un nombre des parts supérieur à celui qu'ils auraient pu souscrire à titre préférentiel et ce, proportionnellement à leurs parts dans le capital social et dans la limite de leurs demandes.

Ce droit de préférence, à titre irréductible et à titre réductible auquel il pourra être renoncé en tout ou en partie par une décision extraordinaire de la collectivité des associés sera exercé dans les formes, délais et conditions déterminés par la collectivité elle-même ou à son défaut, par la gérance.

3. Les parts qui n'auraient pas été souscrites par les associés ne pourront être attribuées qu'à des personnes agréées aux conditions fixées sous l'article 14 ci-après pour les cessions des parts.

En tout état de cause, aucune souscription publique ne pourra être ouverte, les parts nouvelles doivent être entièrement libérées et réparties dès leur création.

4. Le capital social peut également être réduit en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés pour telle cause et de telle manière que ce soit, notamment par voie de remboursement ou de rachat des parts, réduction de leur nombre ou de leur valeur nominale.

Toutefois, le capital social ou le montant nominal des parts ne pourront être réduits en dessous du minimum fixé par la loi.

Chaque associé n'est responsable des engagements de la société qu'à concurrence de son apport.

Article 9 : Augmentation et Réduction du Capital

1. Le capital social pourra être augmenté par incorporation de bénéfices ou de réserves, en vertu d'une décision des associés représentant la moitié des parts sociales.

Dans les autres cas une décision collective extraordinaire sera nécessaire.

L'augmentation pourra avoir lieu en une ou plusieurs fois par tous moyens et voies de droit, notamment par la création des parts sociales nouvelles ordinaires ou privilégiées, attribuées en représentation d'apports en nature ou en numéraires, capitalisation de tout ou partie des bénéfices, des réserves, des provisions ou dotations de toute nature et création des parts sociales nouvelles ou élévation corrélative du montant nominal des parts existantes.

La décision collective portant augmentation de capital pourra décider que celle-ci aura lieu par création de parts assorties d'une prime dont elle fixera le montant ou l'affectation.

2. En cas d'augmentation de capital en numéraire, les associés ont, par rapport au nombre de parts possédées par chacun d'eux, un droit de préférence à la souscription.

Au cas où certains associés ne souscriraient pas la totalité des parts nouvelles auxquelles ils auraient droit, ou n'en souscriraient qu'une partie, les parts nouvelles ainsi rendues disponibles seraient attribuées aux associés qui auraient déclaré vouloir souscrire un nombre des parts supérieur à celui qu'ils auraient pu souscrire à titre préférentiel et ce, proportionnellement à leurs parts dans le capital social et dans la limite de leurs demandes.

Ce droit de préférence, à titre irréductible et à titre réductible auquel il pourra être renoncé en tout ou en partie par une décision extraordinaire de la collectivité des associés sera exercé dans les formes, délais et conditions déterminés par la collectivité elle-même ou à son défaut, par la gérance.

3. Les parts qui n'auraient pas été souscrites par les associés ne pourront être attribuées qu'à des personnes agréées aux conditions fixées sous l'article 14 ci-après pour les cessions des parts.

En tout état de cause, aucune souscription publique ne pourra être ouverte, les parts nouvelles doivent être entièrement libérées et réparties dès leur création.

4. Le capital social peut également être réduit en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés pour telle cause et de telle manière que ce soit, notamment par voie de remboursement ou de rachat des parts, réduction de leur nombre ou de leur valeur nominale.

Toutefois, le capital social ou le montant nominal des parts ne pourront être réduits en dessous du minimum fixé par la loi.

Toute augmentation de capital pourra toujours être réalisée nonobstant l'existence de rompus, et les associés disposant d'un nombre insuffisant de droit de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un montant des parts sociales nouvelles devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires.

Il en sera de même en cas de réduction de capital, les associés tenus de faire leur affaire personnelle, de tout achat ou cession des parts anciennes pour permettre l'opération.

Article 10 : Parts sociales et Registre des Associés

La part sociale est représentée par une inscription au registre des associés tenu au siège social de la société. Les parts sociales peuvent, par mesure d'ordre intérieur, être numérotées. Il est tenu au siège social un registre des associés qui contient :

- 1°) la désignation précise de chaque associé ;
- 2°) le nombre de parts sociales appartenant à chaque associé ;
- 3°) l'indication des versements effectués ;
- 4°) les cessions entre vifs des parts sociales avec leurs mandataires, avec leur date, signées et datées par le cédant et le cessionnaire ou leurs mandataires ;
- 5°) les transmissions pour cause de mort ainsi que les attributions aux associés survivants avec leur date, signées par la gérance et les associés survivants avec leur date, signées par la gérance et les associés auxquelles ces parts sociales ont été attribuées ;
- 6°) les affectations d'usufruit ou de gage.

Tout associé ou tout tiers peut prendre connaissance de ce registre. Les cessions ou transmissions des parts sociales seront inscrites avec leurs dates au registre des associés, datées et signées par le gérant et le cessionnaire en cas de transmission pour cause de mort.

Article 11 : Indivisibilité des parts

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société qui ne connaît qu'un seul propriétaire pour chaque part.

Les copropriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux, considéré comme seul propriétaire ; à défaut d'entente, il sera pourvu par la Justice à la désignation d'un mandataire commun, à la requête de l'indivisaire le plus diligent.

Usufruitiers et nu-propriétaire devant également se faire représenter pour l'un d'entre eux, à défaut d'entente, la société considérera l'usufruitier comme représentant valablement le nu-propriétaire quelle que soit la nature des décisions à prendre.

Article 12 : Opposabilité des cessions des parts sociales

Les transferts et affectations de parts n'ont d'effet à l'égard de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés.

L'inscription ainsi faite à force probante complète contre quiconque.

Article 13 : Droit et Exercice des droits de l'Associé

1. Chaque part donne droit à une fraction des bénéfices et l'actif social proportionnellement au nombre des parts existantes ; elle donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations.
2. Sous réserve des dispositions de l'article 312 de l'Acte Uniforme les rendant solidairement et indéfiniment responsables, vis-à-vis des tiers pendant cinq années, de la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne sont tenus que jusqu'à concurrence du montant des parts qu'ils possèdent ; au-delà, tout appel de fonds est interdit.
3. Les droits et obligations attachés aux parts sociales suivent ces dernières dans quelques mains qu'elles passent. La possession d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux résolutions prises régulièrement par les associés.

Les représentants, ayant-droit, héritiers et créanciers d'un associé même s'ils comprennent des mineurs et des incapables ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens, papiers et valeurs de la société et en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des associés.

Article 14 : Cession des parts sociales et Conditions

1. Toute cession des parts doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé ; la cession n'est opposable à la société qu'après avoir été signifiée ou acceptée par elle dans un acte authentique, ou après dépôt fait au siège d'un original de l'acte de cession contre remise par le gérant d'une attestation de dépôt.

La cession n'est opposable aux tiers qu'après l'accomplissement de l'une des formalités ci-dessus et modification des statuts et publicité au registre du commerce et du crédit mobilier.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées à des personnes étrangères à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés non cédant, représentant les trois quarts (3/4) des parts sociales, cette majorité étant en outre déterminée déduction faite des parts de l'associé cédant.

2. A l'effet d'obtenir ce consentement, l'associé qui désire céder tout ou partie de ses parts sociales doit notifier à la gérance et à chacun des autres associés par lettre recommandée avec avis de réception, en indiquant les nom, prénoms, profession et nationalité du cessionnaire proposé, ainsi que le nombre de parts dont la cession est projetée.

Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans les trois mois de la dernière des notifications prévues à l'alinéa ci-dessus, le consentement à la cession est réputé acquis.

Si la société refuse de consentir à la cession, les associés sont solidairement et indéfiniment tenus dans le délai de trois mois qui suit la notification du refus à l'associé cédant, d'acquiescer les parts à un prix qui, à défaut d'accord entre les parties est fixé par un

expert nommé par le président de la juridiction compétente, à la demande de la partie la plus diligente.

Ce délai peut être prolongé une seconde fois par le président de la juridiction compétente, sans jamais excéder cent vingt jours. Dans un tel cas, les sommes dues portent intérêt au taux légal.

3. La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le même délai de réduire le montant du capital social du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix fixé d'un commun accord entre les parties ou par un expert.
4. Si à l'expiration des délais ci-dessus déterminés, aucune des solutions ci-dessus n'est intervenue, l'associé cédant est libre de réaliser la cession initialement prévue ou, s'il juge préférable, renoncer à la cession et conserver ses parts.

Article 15 : Héritiers et légataires des parts sociales

Au cas de décès de l'associé, la société continue de plein droit avec le ou entre les associés (s) survivant (s).

Les héritiers ou légataires, qui n'auront pas introduit leur demande d'agrément dans les six mois qui suivent le décès de leur auteur, recevront le prix de rachat des parts de l'associé décédé.

En cas d'agrément décidé par la Société, la décision doit être notifiée par le gérant à chaque héritier ou successeur intéressé, par lettre au porteur ou contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A défaut de rachat par les autres associés, la société sera tenue d'acquérir elle-même lesdites parts, soit en réduisant le capital social à due concurrence.

Le prix de rachat est payable dans l'année du décès.

Pour exercer les droits attachés aux parts sociales de l'associé décédé, lesdits héritiers et ayants-droit ou conjoints devront justifier en outre, de leur identité personnelle, de leurs qualités héréditaires par la production de toute pièce appropriée sans préjudice du droit de la gérance de requérir de tout notaire la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tout acte établissant lesdites qualités ; lesdits héritiers, ayants-droit ou conjoints, devront également justifier de la désignation du mandataire commun chargé de les représenter ainsi qu'il est prévu pour les copropriétaires indivis à l'article 11 des présents statuts. Si un seul des membres de cette indivision née du décès d'un associé est déjà personnellement associé, il est de plein droit ce mandataire, sans qu'il soit alors nécessaire de faire procéder à cette désignation.

Jusqu'à la production des justifications ci-dessus rapportées, les héritiers, ayants-droit ou conjoints de l'associé défunt ne pourront exercer aucun de ses droits vis-à-vis des associés survivants ou de la société, ils ne pourront notamment prétendre au paiement des dividendes

revenant à leur auteur, non plus que du capital, ni même des intérêts de toute créance que celui-ci pourrait posséder contre la société.

Pendant la durée de l'indivision et notamment pour le calcul de la majorité par tête, lorsqu'elle est requise pour la validité des décisions collectives, l'indivision ne sera comptée que pour une seule tête.

Enfin, les héritiers, ayants-droit et conjoints survivant seront considérés individuellement comme associés dès qu'ils auront notifié à la gérance un acte régulier de partage des parts sociales indivises.

Article 16 : Agrément du cessionnaire par l'assemblée générale

L'assemblée générale extraordinaire se prononce sur l'agrément du cessionnaire, de l'héritier ou du légataire et, le cas échéant, sur la désignation d'un autre acquéreur.

L'agrément doit être donné par la moitié au moins des associés, propriétaires de parts sociales représentant ensemble trois quarts du capital, après déduction de celles dont le transfert est demandé. La gérance communique par écrit cette décision au demandeur, dans la huitaine au plus tard.

Le refus d'agrément pourra donner lieu à l'application des dispositions de l'article 318 et 319 de l'Acte Uniforme Ohada, sur les Sociétés commerciales et le Groupement d'intérêt économique.

Article 17 : Décès – interdiction – faillite et déconfiture

La société ne sera pas dissoute par le décès, l'interdiction, la dation de conseil judiciaire, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

TITRE III : ADMINISTRATION – SURVEILLANCE

Article 18 : De la Gérance

1. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants personnes physiques, associés ou non, nommés par décision collective ordinaire des associés.

Le gérant ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs, a la signature sociale donnée par les mots qui pourront être apposés à l'aide d'une griffe Pour la Société « **A.P.A. Sarl** » ou le gérant, ou l'un des gérants, ou les gérants » suivie de la signature du gérant ou de l'un des gérants, ou des signatures des gérants. Ni le gérant unique, ni aucun des gérants, s'ils sont plusieurs, ne pourra se servir de la signature sociale autrement que pour les besoins de la société à peine de révocation et de tous dommages-intérêts.

Le gérant unique ou les gérants agissant ensemble ou séparément s'ils sont plusieurs, jouissent vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société, agir en son nom en toute circonstance, et en justice, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux et accomplir tout acte relatif à l'objet de la société par tous moyens et voies de droit.

Toutefois, à titre de règlement intérieur et sans que la limitation de pouvoir ci-après puissent être opposée aux tiers ni invoquée par eux, il est expressément convenu que tout achat, vente ou échange d'immeubles ou de fonds de commerce, toute constitution d'hypothèque sur les immeubles sociaux, ou de nantissement sur le ou les fonds de commerce appartenant à la société, ou l'apport de tout ou partie de biens sociaux à une société constituée ou à constituer, ne pourront être réalisés sans avoir été autorisés au préalable par décision collective ordinaire des associés, et, s'il emporte directement ou indirectement modification de l'objet social, par une décision collective extraordinaire.

Le gérant unique ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs sont tenu de consacrer tout le temps et le soin nécessaire aux affaires sociales.

Le ou les gérants peuvent sous leur responsabilité personnelle et à condition que cette délégation soit spéciale et temporaire, se faire représenter par tout mandataire de son choix ou de leur choix.

Ils peuvent notamment choisir un ou plusieurs Directeurs parmi les associés ou en dehors d'eux, dont ils déterminent les attributions, le traitement fixe ou proportionnel, ainsi que les conditions de nomination et de révocation.

2. Les fonctions de gérant ont une ~~durée limitée ou non~~ suivant ce qui sera décidé lors de leur nomination.

Elles cessent par son ou leur décès, interdiction, déconfiture ou faillite, leur révocation ou leur démission, ou encore par suite de dotation de conseil judiciaire, survenance d'incapacité physique ou mentale, ainsi qu'il sera précisé ci-après notamment pour cette dernière cause.

Le ou les gérants statutaires ou non sont toujours révocables pour cause légitime par décision des associés ayant plus de la moitié des parts sociales.

Ils sont en outre révocables par le Tribunal chargé des affaires commerciales du siège social pour cause légitime, à la demande de tout associé.

En cas de révocation ainsi prononcée, le gérant révoqué cesse immédiatement et de plein droit d'être investi du pouvoir de contracter au nom de la société et d'obliger celle-ci vis-à-vis des tiers.

Si le ou les gérants révoqués contestent en justice le motif de la révocation, le ou les gérants nommés en remplacement n'en prendront pas moins des décisions valables.

Tout gérant peut se démettre de ses fonctions, mais seulement à la fin d'un exercice social et à charge de prévenir les associés de son intention à cet égard, trois mois au moins à l'avance par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve du droit pour la société de demander des dommages-intérêts au gérant qui démissionnerait par malice et sans juste motif.

L'incapacité physique ou mentale d'un gérant l'empêchant de donner à la société dans les conditions normales et continues, le concours actif sur lequel celle-ci est en droit de compter, entraîne obligatoirement cessation de ses fonctions.

En cas de cessation quelle qu'en soit la cause des fonctions d'un gérant, sans que celui-ci ait pu par lui-même provoquer une consultation des associés pour pourvoir à son remplacement, les associés sont consultés à la diligence des gérants restés en fonction ou de l'un d'eux, ou à défaut à la diligence de l'un des associés, à l'effet de pourvoir à son remplacement, ou de décider, le cas échéant, qu'il n'y a pas lieu de pourvoir à son remplacement.

3. En rémunération de ses fonctions et en compensation de la responsabilité attachée à la gestion, chaque gérant a droit à un traitement fixe ou proportionnel ou à la fois fixe et proportionnel dont le montant et les modalités de paiement seront déterminés par décision collective extraordinaire des associés ; il a droit en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement. Ces traitements et remboursements seront portés au compte de frais généraux de la société.
4. Chaque gérant est responsable conformément au règlement du droit commun envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux dispositions de la loi, soit des violations des présents statuts, soit des fautes qu'il pourrait commettre dans sa gestion.

Il ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société et n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

L'Assemblée Générale désigne dans les présents Statuts comme gérant et pour une durée de cinq ans renouvelables **Monsieur BAKOLE MUKULU Christian**. Il est autorisé à **signer pour et au nom de la société toutes les actes engageant la société. La société lui confère le droit d'ouvrir et de gérer dans une banque un ou plusieurs comptes bancaires de la société avec d'autres mandataires qui seront désigné.**

Article 19 : Des Assemblées et décisions collectives

1. La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives prises en Assemblée. L'Assemblée est qualifiée d'extraordinaire quand elle concerne tout objet pouvant entraîner directement ou indirectement la modification des statuts, ou, si elle a trait à l'agrément des cessionnaires des parts sociales quand cet agrément est nécessaire. Dans tous les autres cas, l'Assemblée est qualifiée d'ordinaire.

Des décisions collectives de toute nature peuvent être prises à toute époque, mais les associés doivent être obligatoirement convoqués en Assemblée Générale Ordinaire une fois par an au moins, dans les trois mois qui suivent la clôture de chaque exercice social pour en approuver les comptes sauf prorogation de ce délai par décision de justice.

2. Au moyen de décisions collectives extraordinaires, les associés peuvent modifier les statuts dans toutes leurs dispositions, notamment décider la transformation de la société en société de tout type reconnu par les lois en vigueur au jour de la transformation et ce, sans qu'il en résulte la création d'un être moral nouveau.

Les décisions collectives extraordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par la majorité en nombre des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital.

Ces conditions de majorité sont rigoureuses et ne sont susceptibles d'aucune décroissance même en cas de consultation successive sur les mêmes objets.

Les associés ne peuvent si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la société et dans aucun cas la majorité ne peut obliger un des associés à augmenter sa part sociale.

3. Au moyen de décisions collectives ordinaire, les associés peuvent se prononcer sur toutes les questions qui n'emportent pas modification des statuts ou approbation des cessions de parts à des tiers étrangers à la société.

L'assemblée générale ordinaire se prononce sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés.

A cet effet, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée générale ordinaire annuelle ou joint aux documents communiqués aux associés, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés.

Il en est de même :

- Pour les conventions intervenues avec une entreprise individuelle dont le propriétaire, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée ;
- Pour les conventions intervenues avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général ou secrétaire général est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée.

Le gérant avise le commissaire aux comptes, des conventions visées ci-dessus, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion desdites conventions.

Lorsque l'exécution des conventions conclues au cours d'exercices antérieurs est poursuivie au cours du dernier exercice, le commissaire aux comptes est informé de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.

L'autorisation de l'assemblée générale ordinaire n'est pas nécessaire lorsque les conventions portent sur des opérations courantes conclues à des conditions normales.

Les opérations courantes sont celles qui sont effectuées par une société, d'une manière semblable dans la société en cause ou, éventuellement, dans les sociétés du même secteur.

4. Les décisions collectives ordinaires sont valablement prises que si elles sont adoptées par les associés représentant ensemble plus de la moitié du capital social. Si par suite d'absence ou d'abstention d'associés, ce chiffre n'est pas atteint à la première consultation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont alors prises à la seule majorité des votes émis, à la condition expresse de ne porter que sur les questions ayant fait l'objet de la première consultation.

Les associés doivent, dans un délai de quinze jours (15 jours) à compter de l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception, adresser à la gérance également par lettre recommandée avec avis de réception, notification de leur acceptation ou de leur refus ; le vote est formulé pour chaque résolution par les mots « OUI » ou « NON ».

Tout associé n'ayant pas répondu dans les délais ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

7. La gérance est tenue de soumettre au vote des associés le texte des résolutions qui lui auront été proposées par un ou plusieurs associés, quelle que soit la portion de capital qu'ils représentent, au plus tard huit jours avant l'envoi des lettres de convocation si la consultation a lieu par voie d'assemblée, ou demandant le vote écrit dans le cas de consultation par correspondance.

Tout associé peut participer à toutes décisions collectives, quelle que soit leur nature et quel que soit le nombre de ses parts avec un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède sans limitation.

8. En outre, des décisions collectives peuvent être prises à la demande d'un ou de plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital, à défaut par la gérance de consulter les associés huit jours (8 jours) après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception. En pareil cas, la convocation ou la demande de vote par correspondance émane du ou des associés requérants qui sont soumis aux mêmes formalités que la gérance elle-même, à laquelle ils se substituent à cet effet.
9. Tout associé peut se faire représenter par un mandataire associé ou non, muni de son pouvoir, dans une assemblée générale, mais le vote écrit, par correspondance est strictement personnel et ne peut être délégué.

Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer à tous les votes, sans être eux-mêmes associés.

10. Les décisions collectives sont constatées par des procès-verbaux établis par le gérant unique ou établis par l'un d'eux et signés par tous les gérants s'ils sont plusieurs.

En outre :

Les délibérations des assemblées sont constatées par des procès-verbaux qui indiquent la date et le lieu de réunion, les nom et prénoms des associés présents, les documents et rapports soumis à discussion, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Le procès-verbal doit être signé par chacun des associés présents.

En cas de consultation écrite, un exemplaire certifié conforme par celui des gérants qui aura rédigé le procès-verbal, de chacune des pièces adressées aux associés lors de la demande de consultations, ainsi que les originaux des pièces constatant les votes exprimés par écrit, seront annexés au procès-verbal après avoir été revêtu d'une mention de cette annexe.

5. Les associés sont convoqués quinze jours (15 jours) au mois avant la réunion de l'assemblée par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A peine de nullité, la convocation indique l'ordre du jour.

Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent exiger la convocation d'une assemblée.

En outre, tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

Dans le cas où la tenue de l'assemblée est demandée par les associés, le gérant la convoque avec l'ordre du jour indiqué par les demandeurs.

L'assemblée des associés est présidée par le gérant ou par l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui possède le plus grand nombre des parts sociales et, en cas d'égalité, par le plus âgé.

Il est tenu une feuille de présence émanée par les associés présents et par les mandataires, au moment de l'entrée en séance.

La feuille de présence contient les noms et domiciles des associés présents ou représentés et le nombre des parts possédées par chacun d'eux. Cette feuille dûment émanée par les associés présents, ou leurs mandataires, est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée ; elle est déposée au siège social et doit être communiquée à tout requérant.

Les délibérations des assemblées sont constatées par des procès-verbaux qui indiquent la date et le lieu de réunion, les nom et prénoms des associés présents, les documents et rapports soumis à discussion, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Le procès-verbal doit être signé par chacun des associés présents.

6. En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès-verbal auquel sont annexées, les pièces adressées aux associés lors de la demande de consultation et la réponse de chaque associé, et qui est signé par le ou les gérants.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant.

Si le nombre des associés n'étant pas supérieur à vingt, la consultation par correspondance a paru préférable à la gérance, celle-ci envoie à chaque associé, à son dernier domicile connu par lettre recommandée avec avis de réception, le texte des résolutions proposées, accompagné d'un rapport explicatif et en outre, s'il s'agit d'approuver les comptes de l'exercice d'un exemplaire du bilan et du compte des profits et pertes, certifiés conformes.

Toutes les fois que les décisions des associés sont ou doivent être prises à l'unanimité, elles peuvent être constatées dans un acte notarié ou sous seings privés signé, en outre de la signature du ou des gérants, de tous les associés ou de leurs mandataires.

Sauf dans les cas où les décisions collectives sont constatées par un acte notarié, toutes copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le gérant unique ou par l'un des gérants s'ils sont plusieurs.

- 11 Les décisions collectives régulièrement prises obligent tous les associés, même absents, dissidents ou incapables.

TITRE IV : CONTROLE DES ASSOCIES – COMMISSAIRES AUX COMPTES

Article 20 :

1. Droit de contrôle par les associés non gérants

La gérance, responsable d'un mandat doit rendre compte de ses actes aux associés qui ont un droit de contrôle permanent et sans préavis, à la simple condition de ne pas en abuser et ne pas entraver l'exercice normal des fonctions de la gérance. En cas de difficulté, les associés seront obligatoirement consultés pour l'exercice de leur droit de contrôle.

2. Commissaires aux comptes

Le commissaire aux comptes est nommé pour trois exercices par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social.

Le commissaire aux comptes est obligatoirement convoqué à toutes les assemblées générales, sous peine de nullité des délibérations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou au porteur contre récépissé.

Il exerce sa mission conformément aux règles légales.

TITRE V : EXERCICE SOCIAL – AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Article 21 : Exercice social

L'année sociale commence le 1^{er} Janvier de chaque année et finit le 31 Décembre de la même année.

Article 22 : Comptes

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément aux lois et usages du commerce.

Il est dressé chaque année, à la fin de chaque exercice social, par les soins de la gérance, un inventaire des éléments actifs et passifs de la société, un bilan résultant de l'inventaire et un compte des profits et des pertes.

Tout associé peut, personnellement ou par fondé de pouvoirs de son choix, prendre communication au siège social et à toute époque, de l'inventaire et du bilan ; toutefois, au cas où la société viendrait à comprendre plus de vingt membres, l'exercice de ce droit de communication serait réduit au délai de quinze jours précédant l'assemblée générale annuelle, ou conformément à la loi.

Article 23 : Affectation et Répartition des bénéfices.

Le produit de la société constaté par l'inventaire annuel déduction faite des frais généraux, des charges sociales ainsi que de tous amortissements de l'actif social et de toute provision pour risques commerciaux, industriels et autres, constituent des bénéfices nets.

Sur les bénéfices nets, il est tout d'abord prélevé dix pour cent (10%) pour constituer le fonds de réserve prescrit par la loi jusqu'à ce que ce fonds ait atteint le cinquième du capital. Ce prélèvement reprend son cours lorsque pour une cause quelconque, ladite réserve est descendue au-dessous de ce cinquième.

Le solde est réparti entre les associés, gérants ou non gérants proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux, toutefois, par décision collective ordinaire et, le cas échéant par décision des associés même approuvant les comptes d'un exercice, les associés ont la faculté de prélever sur les bénéfices de cet exercice, les sommes qu'ils jugent convenables de fixer pour en faire un emploi que bon leur semble et notamment pour les reporter à nouveau ou les porter à un ou plusieurs comptes de réserve généraux ou spéciaux le tout selon qu'ils aviseront.

Le paiement des dividendes, lorsque l'assemblée en a décidé la répartition aux associés, se fait dans un délai maximum de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prorogation par le juge du Tribunal compétent.

Les associés ne sont soumis à aucune restitution des dividendes régulièrement distribués. Les dividendes non réclamés dans un délai de cinq ans de leur exigibilité sont prescrits au profit de la société.

Article 24 : Dépôt de fonds par les associés.

Chaque associé peut par consentement de la gérance verser dans la caisse sociale des fonds dont la société a besoin, les conditions d'intérêts et de retrait de ces fonds sont déterminés par les associés prêteurs et la gérance.

TITRE VI. : PROROGATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 25 : Prorogation - Dissolution

1. Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance sera tenue de convoquer l'Assemblée Générale des associés, pour décider, dans les conditions requises

pour les décisions collectives extraordinaires, si la société était prorogée ou non, la décision des associés serait dans tous le cas rendu publique.

A défaut, tout associé peut demander au président de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est situé le siège social, statuant à bref délai, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue à l'alinéa précédent.

2. Si, du fait des pertes constatées dans les états financiers de synthèse, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le gérant ou, le cas échéant, le commissaire aux comptes, doit dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, consulter les associés sur l'opportunité de prononcer la dissolution anticipée de la société.

La décision des associés doit dans tous les cas être rendue publique.

A défaut par les gérants ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander à la juridiction compétente de prononcer la dissolution de la société.

Il en est de même si la reconstitution des capitaux propres n'est pas intervenue dans les délais prescrits.

La dissolution anticipée peut aussi en dehors des cas de perte de la moitié du capital, résulter d'une décision collective extraordinaire des associés.



Article 26 : Liquidation

Dans tous les cas où l'assemblée prononce la dissolution, elle prescrit le mode de liquidation, désigne elle-même les liquidateurs et détermine les traitements, émoluments ou honoraires qui doivent leur être alloués.

La nomination des liquidateurs est faite aux conditions des assemblées générales extraordinaires.

Cette nomination met fin aux pouvoirs de la gérance.

La collectivité des associés conserve pendant la liquidation, et seulement pour les besoins de la liquidation, les mêmes attributions qu'au cours de la vie sociale ; elle a notamment le pouvoir par décisions ordinaires, de révoquer le ou les liquidateurs en exercice, et d'en nommer de nouveaux, d'approuver leurs comptes et de leur donner quitus, de modifier les statuts dans la mesure où ces modifications sont nécessaires pour les besoins de la liquidation.

Elle est consultée par le ou les liquidateurs suivant les modes et dans les conditions fixées sous l'article 19 des présents statuts ; toutefois si les associés sont réunis en assemblée générale, cette assemblée est présidée par le liquidateur unique, ou par le plus âgé des liquidateurs s'ils sont plusieurs.

Les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, conformément à la loi et aux usages du commerce pour réaliser l'actif mobilier et immobilier de la société par vente amiable ou judiciaire et pour en toucher le prix, notamment toucher toutes les sommes dues à

la société et pour acquitter toutes celles qu'elle peut devoir en capitaux, intérêts ou accessoires pour exercer toutes poursuites, contraintes et diligences, pour plaider et s'opposer, appeler pour consentir toutes mainlevées et désistements, avec ou sans paiement pour traiter, transiger, compromettre en tout état de cause et pour faire généralement tout ce qui est nécessaire à la liquidation et à ses suites.

Ils peuvent, en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire, faire le transfert ou la cession à tous particuliers ou à toute autre société, soit par voie d'apport, soit autrement, de tout ou partie des biens de la société dissoute et ce, contre espèces ou contre des titres de quelque nature que ce soit.

La cession à toute personne ayant eu dans la société en liquidation la qualité d'associé, gérant ou de commissaire aux comptes ne peut avoir lieu qu'avec le consentement unanime des associés, ou à défaut l'autorisation du président de la juridiction compétente, le liquidateur et le commissaire aux comptes étant entendus.

La cession de tout ou partie de l'actif de la société en liquidation au liquidateur, à ses employés ou à leur conjoint, ascendant ou descendant, est interdite.

Après l'extinction du passif et des charges sociales, le produit de la liquidation est employé à rembourser aux associés le capital social non amorti, le surplus est réparti entre les associés, gérants ou non gérants, proportionnellement au nombre des parts possédées par chacun d'eux.



TITRE VII : CONTESTATIONS

Article 27 : Contestation

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales seront jugées conformément à la loi et soumis à la juridiction des Tribunaux compétents du siège social. A cet effet, en cas de contestation, tout associé est tenu de faire election de domicile dans le ressort du siège social, et toutes assignations et significations seront régulièrement faites à ce domicile élu, sans avoir égard au domicile réel. A défaut d'élection de domicile, les assignations, significations seront valablement faite au Parquet de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal compétent du siège social.

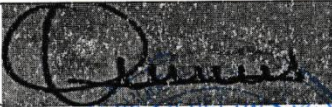
Article 28 : Election de domicile

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties font election de domicile à Kinshasa au siège social ci-dessus indiqué.

TITRE VIII : FORMALITES – POUVOIRS

Fait à Kinshasa, le 29/06/2026

Les Associés

Geoffrey AORI Mabea	
MAWELE Manzombolo Sandrine	
BAKOLE MUKULU Christian	
OGUZU LEE DENIS	